



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 453/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Handi Rentoko;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 16 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT.002 RW.001, Desa Wirotaman, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Handi Rentoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 453/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan **Terdakwa HANDI RENTOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

2.-Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa HANDI RENTOKO** selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah supaya masing-masing Terdakwa tetap ditahan.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

-----1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nomor Polisi AD4742J ; Nomor Mesin: JBC2E1441712 ; Nomor Rangka: MH1JBC211AK453839 an. RUNTUT WIYONO, Plawikan RT.03 RW.08 Plawikan Jogonalan Klaten;

Dikembalikan kepada Saksi RUNTUT WIYONO.

- 1 (satu) buah kaos merk 3 Second warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa HANDI RENTOKO.

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA.

4.-Memerintahkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HANDI RENTOKO** pada hari **Rabu** tanggal **12 Mei 2021** sekira **pukul 19.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat **di rumah Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA** yang beralamat **di Perumahan Puri Cempaka Putih 1 Blok A50 RT.001 RW.006 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA, pada hari Hari Rabu, Tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa HANDI RENTOKO berangkat mengendarai motor ke rumah Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA namun rumah dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa mencari tukang kunci terdekat setelah mendapatkan nomor *handphone* tukang kunci (Saksi SOFYAN SAURI) yang terletak di GOR Ken Arok kemudian Terdakwa menelpon dan memesan duplikat kunci rumah kepada Saksi SOFYAN SAURI dengan alasan bahwa rumah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa kehilangan kuncinya, kemudian pada pukul 14.00 WIB tukang kunci tiba namun pada saat Saksi SOFYAN SAURI menduplikat kunci rumah tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi MASDUKI kemudian Saksi MASDUKI bertanya kepada Terdakwa HANDI RENTOKO "Ada Keperluan Apa?" lalu Terdakwa HENDI RENTOKO menjawab "Mau ambil kompresor kunci rumahnya hilang Pak" kemudian Saksi MASDUKI bertanya kembali "Lah bosmu dimana?" sedangkan dijawab oleh Terdakwa "Ke Pasuruan" namun Saksi MASDUKI tidak merasa curiga kemudian pergi.

-----Setelah kunci duplikat jadi kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN SAURI lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA dengan membuka pintu rumah menggunakan kunci duplikat kemudian Terdakwa mengambil alat press tenda dan pergi keluar, namun Terdakwa membuang alat press tenda ke sungai, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA dan memasukkan motor (Honda Revo warna hitam Tahun 2010 dengan Nomor Polisi : AD4724J ; Nomor mesin : JBC2E1441712 ; Nomor Rangka: MH1JBC211AK453839 milik Saksi RUNTUT WIYONO) di halaman samping rumah kemudian mengambil barang di dalam rumah Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA sebagai berikut :

- 1)-----1 (satu) unit CPU komputer duduk warna hitam ;
- 2)-----1 (satu) buah Monitor LED merek LG 22 Inch warna hitam ;
- 3)-----1 (satu) buah monitor Merk Amargedon 24 Inch warna hitam ;
- 4)-----1 (satu) Buah Monitor LED Merk LG 16 Inch warna hitam ;
- 5)-----1 (satu) Unit Printer Epson L3110 Warna hitam.

-----Setelah Terdakwa HANDI RENTOKO mendapatkan barang-barang curian kemudian Terdakwa membawanya ke arah Dinoyo untuk menjual perangkat komputer laku di Sudimoro dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal, dan pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Kedungkandang.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HANDI RENTOKO, Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA telah mengalami kerugian kurang lebih Rp.15,000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa HANDI RENTOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka-5 KUHPidana.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan mengerti diperiksa di persidangan dalam rangka sebagai Saksi perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HANDI RENTOKO;

-----Bahwa barang di dalam rumah Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA yang diambil sebagai berikut :

- | | |
|----|--|
| 1) | 1 (satu) unit CPU komputer duduk warna hitam ; |
| 2) | 1 (satu) buah Monitor LED merek LG 22 Inch warna hitam ; |
| 3) | 1 (satu) buah monitor Merk Amargedon 24 Inch warna hitam ; |
| 4) | 1 (satu) Buah Monitor LED Merk LG 16 Inch warna hitam ; |
| 5) | 1 (satu) Unit Printer Epson L3110 Warna hitam. |

-----Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Saksi sendiri di Perumahan Cempaka Putih I Blok A50 RT.01 RW.06 Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

-----Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB ketika itu Saksi ke Pasuruan pada saat kejadian hari Rabu tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi kembali dan mendapati pintu pagar samping rumah terbuka dan pintu depan rumah tertutup tetapi tidak terkunci yang kemudian Saksi masuk ke dalam rumah juga mendapati pintu kamar terbuka dan mendapati di dalam kamar komputer duduk sudah hilang dan setelah Saksi cek juga terdapat alat press tenda juga hilang;

- Bahwa kemudian Saksi menuju rumah Pak RT yakni Saksi MASDUKI dan mendapati keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB ada seorang yang mengaku karyawan Saksi memasuki rumah Saksi dengan cara memanggil tukang kunci dan pada saat itu juga Pak RT sempat juga berkomunikasi menanyakan ada perlu apa dan dijawab bahwa ada keperluan mau mengambil kompresor yang katanya disuruh Saksi yang kemudian juga sempat bertanya keberadaan Saksi dan dijawab di Pasuruan yang kemudian karena tidak curiga Pak RT pergi meninggalkan pelaku yang kemudian Saksi tunjukkan foto karyawan Saksi yaitu Terdakwa HANDI RENTOKO dan dijawab oleh Pak RT bahwa sepertinya iya yang kemudian Saksi juga bertanya apakah membawa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan dijawab oleh Pak RT iya membawa motor antara jenis Supra atau Revo yang jelas warnanya Hitam, setelah itu Saksi melaporkan ke Kantor Polsek Kedungkandang;

-----Bahwa pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HANDI RENTOKO, Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA telah mengalami kerugian kurang lebih Rp.15,000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. MASDUKI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan mengerti diperiksa di persidangan dalam rangka sebagai Saksi perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HANDI RENTOKO;

-----Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi **LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA** yang beralamat di Perumahan Puri Cempaka Putih 1 Blok A50 RT.001 RW.006 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, yang mana Korban ialah tetangga depan rumah Saksi dan Saksi adalah Ketua RT setempat;

-----Bahwa pencurian Saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Perumahan Cempaka Putih I Blok A50 RT.01 RW.06 Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

---Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapati 2 Orang laki-laki di depan rumah Saksi dimana salah satunya memperbaiki kunci rumah ketika itu Saksi sedang ada keperluan akan ziarah ke pemakaman;

-----Bahwa pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa HANDI RENTOKO "Ada keperluan apa?" dan dijawab oleh Terdakwa "Mau ambil kompresor kunci rumahnya hilang pak", kemudian Saksi bertanya lagi "Lah bosmu dimana?" dan dijawab "Ke Pasuruan" karena tidak curiga dan jawabannya cenderung seperti kondisi Korban LAKSAMANA pada saat itu pulang ke Pasuruan maka Saksi pikir memang benar karyawan dari Korban LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA;

-----Bahwa benar Saksi melihat 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam Tahun 2010 dengan Nomor Polisi : AD4724J berada di depan rumah Korban pada saat kejadian;

---Bahwa benar Saksi tidak melihat Terdakwa membawa apa saja dari dalam rumah Korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. SOFWAN SAURI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan mengerti diperiksa di persidangan dalam rangka sebagai Saksi perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HANDI RENTOKO;-----

- Bahwa benar Saksi membuka usaha ahli kunci panggilan di sekitaran Gor Ken Arok Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa HANDI RENTOKO namun Saksi mengenal karena Terdakwa pernah menyuruh Saksi menduplikat kunci rumah di daerah Perumahan Perum Cempaka Putih I tepatnya di rumah Korban LAKSAMANA SOFYAN di Perumahan Cempaka Putih I Blok A50 RT.01 RW.06 Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;-----

- Bahwa Terdakwa HANDI RENTOKO menyuruh Saksi menduplikat kunci rumah pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira Pukul 13.00 WIB, ketika itu Terdakwa memesan duplikat kunci rumah melalui telpon dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau kuncinya hilang dan menyuruh Saksi datang ke Perumahan Cempaka Putih I Blok A50 RT.01 RW.06 Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

- BAHWA Saksi datang ke lokasi yang dimaksud yang kemudian bertemu dengan Terdakwa HANDI RENTOKO dan pada saat itu menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah benar rumahnya dan mengaku kuncinya dibawa oleh temannya di Pasuruan dan hilang setelahnya menunjuk obyek pintu dimana Saksi disuruh membuat kunci duplikat, sebelum membuat kunci duplikat Saksi mengatakan ongkos dan jasanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun pada saat itu ditawarkan menjadi Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) akhirnya Saksi setuju dan langsung mengerjakannya dan ketika Saksi mengerjakan pembuatan kunci duplikat sekitar 15 menit kemudian ada tetangga depan rumah menghampiri Terdakwa HANDI RENTOKO dan terjadi komunikasi pembicaraan namun Saksi tidak ingat yang jelas pada saat itu membahas kompresor dan pada saat itu saya mendengar kalau bossnya Terdakwa ada di Pasuruan setelah itu tetangga tersebut pergi mengendarai motor;

- Bahwa sesudah kunci pintu telah selesai Saksi kerjakan dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa HANDI RENTOKO masuk ke dalam rumah tetapi tidak berapa lama keluar kembali dan membayar Saksi uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi kembali ke lapak Saksi di GOR Ken Arok;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

4. RUNTUT WIYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan mengerti diperiksa di persidangan dalam rangka sebagai Saksi perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HANDI RENTOKO;-----

- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa HANDI RENTOKO yang bersangkutan adalah tetangga Saksi di rumah kontrakan di belakang GOR Arok tepatnya di Perumahan Citra Gading Blok C2 Nomor 16 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tempat Saksi berdomisili;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam Tahun 2010 dengan Nomor Polisi : AD4724J ; Nomor mesin : JBC2E1441712 ; Nomor Rangka: MH1JBC211AK453839 milik Saksi RUNTUT WIYONO adalah motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa HANDI RENTOKO pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB yang kemudian dikembalikan hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.00 WIB;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

--Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Korban LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA di Perumahan Cempaka Putih I Blok A50 RT.01 RW.06 Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan cara pada saat Korban LAKSAMANA sedang pergi ke Pasuruan kemudian Terdakwa memesan duplikat kunci kepada Saksi SOFYAN SAURI setelah jadi Terdakwa membayar uang kepada Saksi SOFYAN SAURI sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah pintu rumah bisa dibuka kemudian Terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan Korban barang-barang sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit CPU komputer duduk warna hitam ;
- 2) 1 (satu) buah Monitor LED merek LG 22 Inch warna hitam ;
- 3) 1 (satu) buah monitor Merk Amargedon 24 Inch warna hitam ;
- 4) 1 (satu) Buah Monitor LED Merk LG 16 Inch warna hitam ;
- 5) 1 (satu) Unit Printer Epson L3110 Warna hitam.

Dan membawa kabur dengan menggunakan motor Honda Revo warna hitam Tahun 2010 dengan Nomor Polisi : AD4724J ; Nomor mesin : JBC2E1441712 ; Nomor Rangka: MH1JBC211AK453839 milik Saksi RUNTUT WIYONO yang dipinjam oleh Terdakwa, setelah Terdakwa HANDI RENTOKO mendapatkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang curian kemudian Terdakwa membawanya ke arah Dinoyo untuk menjual perangkat komputer laku di Sudimoro dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal, dan pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Kedungkandang.

Menimbang, Bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nomor Polisi AD4742J ; Nomor Mesin : JBC2E1441712 ; Nomor Rangka : MH1JBC211AK45 3839 an. RUNTUT WIYONO, Plawikan RT.03 RW.08 Plawikan Jogonalan Klaten;
- 1 (satu) buah kaos merk 3 Second warna coklat;
- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Korban LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA di Perumahan Cempaka Putih I Blok A50 RT.01 RW.06 Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
- Bahwa awalnya pada hari Hari Rabu, Tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa HANDI RENTOKO berangkat mengendarai motor ke rumah Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA namun rumah dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa mencari tukang kunci terdekat setelah mendapatkan nomor *handphone* tukang kunci (Saksi SOFYAN SAURI) yang terletak di GOR Ken Arok kemudian Terdakwa menelpon dan memesan duplikat kunci rumah kepada Saksi SOFYAN SAURI dengan alasan bahwa rumah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa kehilangan kuncinya, kemudian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 14.00 WIB tukang kunci tiba namun pada saat Saksi SOFYAN SAURI menduplikat kunci rumah tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi MASDUKI kemudian Saksi MASDUKI bertanya kepada Terdakwa HANDI RENTOKO "Ada Keperluan Apa?" lalu Terdakwa HENDI RENTOKO menjawab "Mau ambil kompresor kunci rumahnya hilang Pak" kemudian Saksi MASDUKI bertanya kembali "Lah bosmu dimana?" sedangkan dijawab oleh Terdakwa "Ke Pasuruan" namun Saksi MASDUKI tidak merasa curiga kemudian pergi.;

-----Bahwa Setelah kunci duplikat jadi kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN SAURI lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA dengan membuka pintu rumah menggunakan kunci duplikat kemudian Terdakwa mengambil alat press tenda dan pergi keluar, namun Terdakwa membuang alat press tenda ke sungai, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA dan memasukkan motor (Honda Revo warna hitam Tahun 2010 dengan Nomor Polisi : AD4724J ; Nomor mesin : JBC2E1441712 ; Nomor Rangka: MH1JBC211AK453839 milik Saksi RUNTUT WIYONO) di halaman samping rumah kemudian mengambil barang di dalam rumah Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA sebagai berikut :

- 1.-----1 (satu) unit CPU komputer duduk warna hitam ;
- 2.-----1 (satu) buah Monitor LED merek LG 22 Inch warna hitam ;
- 3.-----1 (satu) buah monitor Merk Amargedon 24 Inch warna hitam ;
- 4.-----1 (satu) Buah Monitor LED Merk LG 16 Inch warna hitam ;
- 5.-----1 (satu) Unit Printer Epson L3110 Warna hitam.

---Bahwa Setelah Terdakwa HANDI RENTOKO mendapatkan barang-barang curian kemudian Terdakwa membawanya ke arah Dinoyo untuk menjual perangkat komputer laku di Sudimoro dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal, dan pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Kedungkandang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HANDI RENTOKO, Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA telah mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) angka-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HANDI RENTOKO dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa HANDI RENTOKO menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Korban LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA di

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Cempaka Putih I Blok A50 RT.01 RW.06 Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dimana awalnya pada hari Rabu, Tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa HANDI RENTOKO berangkat mengendarai motor ke rumah Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA yang dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa mencari tukang kunci terdekat setelah mendapatkan nomor handphone tukang kunci (Saksi SOFYAN SAURI) yang terletak di GOR Ken Arok kemudian Terdakwa menelpon dan memesan duplikat kunci rumah kepada Saksi SOFYAN SAURI dengan alasan bahwa rumah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa kehilangan kuncinya, kemudian pada pukul 14.00 WIB tukang kunci tiba namun pada saat Saksi SOFYAN SAURI menduplikat kunci rumah tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi MASDUKI kemudian Saksi MASDUKI bertanya kepada Terdakwa HANDI RENTOKO "Ada Keperluan Apa?" lalu Terdakwa HENDI RENTOKO menjawab "Mau ambil kompresor kunci rumahnya hilang Pak" kemudian Saksi MASDUKI bertanya kembali "Lah bosmu dimana?" sedangkan dijawab oleh Terdakwa "Ke Pasuruan" namun Saksi MASDUKI tidak merasa curiga kemudian pergi, Setelah kunci duplikat jadi kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN SAURI lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA dengan membuka pintu rumah menggunakan kunci duplikat kemudian Terdakwa mengambil alat press tenda dan pergi keluar, namun Terdakwa membuang alat press tenda ke sungai, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA dan memasukkan motor (Honda Revo warna hitam Tahun 2010 dengan Nomor Polisi : AD4724J ; Nomor mesin : JBC2E1441712 ; Nomor Rangka: MH1JBC211AK453839 milik Saksi RUNTUT WIYONO) di halaman samping rumah kemudian mengambil barang di dalam rumah Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit CPU komputer duduk warna hitam ;
- 2) 1 (satu) buah Monitor LED merek LG 22 Inch warna hitam ;
- 3) 1 (satu) buah monitor Merk Amargedon 24 Inch warna hitam ;
- 4) 1 (satu) Buah Monitor LED Merk LG 16 Inch warna hitam ;
- 5) 1 (satu) Unit Printer Epson L3110 Warna hitam.

Setelah Terdakwa HANDI RENTOKO mendapatkan barang-barang curian kemudian Terdakwa membawanya ke arah Dinoyo untuk menjual perangkat komputer laku di Sudimoro dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal, dan pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Kedungkandang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua telah terbukti ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit CPU komputer duduk warna hitam, 1 (satu) buah Monitor LED merek LG 22 Inch warna hitam, 1 (satu) buah monitor Merk Amargedon 24 Inch warna hitam, 1 (satu) Buah Monitor LED Merk LG 16 Inch warna hitam, 1 (satu) Unit Printer Epson L3110 Warna hitam yaitu milik saksi korban LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) unit CPU komputer duduk warna hitam, 1 (satu) buah Monitor LED merek LG 22 Inch warna hitam, 1 (satu) buah monitor Merk Amargedon 24 Inch warna hitam, 1 (satu) Buah Monitor LED Merk LG 16 Inch warna hitam, 1 (satu) Unit Printer Epson L3110 Warna hitam adalah milik saksi korban LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA dengan membuka pintu rumah menggunakan kunci duplikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan mereka terdakwa dan keterangan pada saksi, bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Korban LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA di Perumahan Cempaka Putih I Blok A50 RT.01 RW.06 Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dimana awalnya pada hari Rabu, Tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa HANDI RENTOKO berangkat mengendarai motor ke rumah Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA yang dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa mencari tukang kunci terdekat setelah mendapatkan nomor handphone tukang kunci (Saksi SOFYAN SAURI) yang terletak di GOR Ken Arok kemudian Terdakwa menelpon dan memesan duplikat kunci rumah kepada Saksi SOFYAN SAURI dengan alasan bahwa rumah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa kehilangan kuncinya, kemudian pada pukul 14.00 WIB tukang kunci tiba namun pada saat Saksi SOFYAN SAURI menduplikat kunci rumah tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi MASDUKI kemudian Saksi MASDUKI bertanya kepada Terdakwa HANDI RENTOKO "Ada Keperluan Apa?" lalu Terdakwa HENDI RENTOKO menjawab "Mau ambil kompresor kunci rumahnya hilang Pak" kemudian Saksi MASDUKI bertanya kembali "Lah bosmu dimana?" sedangkan dijawab oleh Terdakwa "Ke Pasuruan" namun Saksi MASDUKI tidak merasa curiga kemudian pergi, Setelah kunci duplikat jadi kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN SAURI lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA dengan membuka pintu rumah menggunakan kunci duplikat kemudian Terdakwa mengambil alat press tenda dan pergi keluar, namun Terdakwa membuang alat press tenda ke sungai, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA dan memasukkan motor (Honda Revo warna hitam Tahun 2010 dengan Nomor Polisi : AD4724J ; Nomor mesin : JBC2E1441712 ; Nomor Rangka: MH1JBC211AK453839 milik Saksi RUNTUT WIYONO) di halaman samping rumah kemudian mengambil barang di dalam rumah Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit CPU komputer duduk warna hitam ;
- 2) 1 (satu) buah Monitor LED merek LG 22 Inch warna hitam ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah monitor Merk Amargedon 24 Inch warna hitam ;
- 4) 1 (satu) Buah Monitor LED Merk LG 16 Inch warna hitam ;
- 5) 1 (satu) Unit Printer Epson L3110 Warna hitam.

Setelah Terdakwa HANDI RENTOKO mendapatkan barang-barang curian kemudian Terdakwa membawanya ke arah Dinoyo untuk menjual perangkat komputer laku di Sudimoro dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal, dan pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Kedungkandang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HANDI RENTOKO, Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA telah mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketujuh telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa HANDI RENTOKO mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nomor Polisi AD4742J ; Nomor Mesin : JBC2E1441712 ; Nomor Rangka : MH1JBC211AK45 3839 an. RUNTUT WIYONO, Plawikan RT.03 RW.08 Plawikan Jogonalan Klaten;

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada saksi RUNTUT WIYONO selaku pemiliknya;

- 1 (satu) buah kaos merk 3 Second warna coklat;

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada Terdakwa HANDI RENTOKO selaku pemiliknya;

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada Laksmana Sofyan Zakaria;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dalam pemberatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HANDI RENTOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa HANDI RENTOKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-----1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nomor Polisi AD4742J; Nomor Mesin: JBC2E1441712; Nomor Rangka: MH1JBC211AK453839 a.n. RUNTUT WIYONO, Plawikan RT.03 RW.08 Plawikan Jogonalan Klaten;

Dikembalikan kepada Saksi RUNTUT WIYONO.

-----1 (satu) buah kaos merek 3 Second warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa HANDI RENTOKO.

-----Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi LAKSAMANA SOFYAN ZAKARIA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 10 NOVEMBER 2021 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 15 NOVEMBER 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Erfan Setianas, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, S.H.